



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Bilanzsteuer 06

Rückstellungen (Teil I)

34

Verfasser:

Wolfgang Eggert

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Andrea Jost

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	VORBEMERKUNG	1
II.	BEGRIFF UND ANSATZ VON RÜCKSTELLUNGEN	2
1.	Abgrenzung der Rückstellungen	3
2.	Gemeinsames aller Rückstellungen	4
3.	Rückstellungen für „ungewisse Verbindlichkeiten“	4
4.	Hinweis zu den Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	4
5.	Kulanzrückstellungen	5
6.	Unterlassene Instandhaltung	5
III.	BEWERTUNG VON RÜCKSTELLUNGEN	6
1.	Bewertungsregeln	6
2.	Anmerkung zur Abzinsung in der Steuerbilanz	7
IV.	BEISPIELSFÄLLE ZU RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNGEWISSE VERBINDLICHKEITEN	8
1.	Garantierrückstellungen	8
2.	Rückstellungen bei noch nicht abgerechneten Bauten	11
3.	Pfandgeldrückstellungen bzw. -verbindlichkeiten	11
4.	Rückstellungen aus Arbeitsverträgen	13
5.	Rückstellungen aus Miet- und Pachtverhältnissen	17
5.1	Beseitigungsverpflichtungen für auf einem gepachteten Grundstück errichtete Gebäude bzw. Vorrichtungen	17
5.2	Rekultivierungsverpflichtung eines Pächters	18
5.3	Substanzerhaltungsverpflichtung des Pächters	20
6.	Ausgleichszahlungen an Handelsvertreter	22
7.	Bedingt rückzahlbare Schulden	22
8.	Wechselobligo	23
9.	Rückstellungen für Prozesskosten und Patentverletzungen	24
10.	Rückstellung für Jahresabschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten	26
11.	Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	27
12.	Rückstellungen für Umweltschutz und Umweltschäden	28
13.	Rückstellungen im Bereich der Kernkraftwirtschaft	29
V.	ÜBUNGSFALL	31

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Lehrbrief Bilanzsteuer 06 – Überblick – v13028

I. VORBEMERKUNG**HINWEIS**

Rückstellungen sind in jeder Steuerberaterprüfung zu bearbeiten.

In den Kursen BilSt 06 und BilSt 07 wird anhand von Beispielen das Verständnis von Sinn und Zweck der Rückstellungen vermittelt und gleichzeitig der Unterschied zwischen handels- und steuerrechtlich Möglichem erarbeitet.

Der Kurs BilSt 06 beinhaltet die Bestimmung des Begriffs der Rückstellungen sowie eine Fallsammlung, die die wesentlichen Arten von Rückstellungen an jeweils einem Beispiel mit Lösung darstellt.

Im Kurs BilSt 07 werden die noch fehlenden Rückstellungsthemen angesprochen wie:

- *Pensionsrückstellungen*
- *Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften*
- *Rückstellung für unterlassene Instandhaltung*

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Rückstellungen Allgemeines – v11684



II. BEGRIFF UND ANSATZ VON RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen werden passiviert, um Aufwendungen dem (richtigen) Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr der Verursachung zuzuordnen, § 252 Abs. 1 Nr. 4 und 5 HGB. Diesen Aufwendungen stehen erst in späteren Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahren Aufwendungen gegenüber, die dem Grunde und/oder der Höhe nach nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit genau bestimmt werden können. Sie nehmen künftige Risiken vorweg und werden als Fremdkapital auf der Passivseite ausgewiesen.

Buchungssatz bei erstmaliger Bildung/Zuführung Rückstellung:

Aufwand Zuführung Rückstellung 10.000 an Rückstellung 10.000

Das HGB kennt nach § 249 folgende, abschließend aufgezählte Rückstellungen:

	HGB
a)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (§ 249 Abs. 1 S. 1 HGB)
b)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (§ 249 Abs. 1 S. 1 HGB)
c)	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, die im folgenden Geschäftsjahr (GJ) innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 HGB)
d)	Rückstellungen für Abraumbeseitigung, die im folgenden GJ nachgeholt wird (§ 249 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 HGB)
e)	Rückstellungen für Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden (§ 249 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 HGB)

Über den Maßgeblichkeitsgrundsatz des § 5 Abs. 1 S. 1 1. Halbsatz EStG (nachfolgend § 5 Abs. 1 EStG) gelten diese Ansatzzwänge auch für die Steuerbilanz. Das EStG enthält jedoch Einschränkungen beim Ansatz von Rückstellungen in § 5 Abs. 2a–4b bzw. Abs. 7 sowie § 6a Abs. 1 und 2 EStG – auch sogenannte „steuerliche Ansatzvorbehalte“ genannt.

Rückstellungen können demnach auch folgendermaßen differenziert werden:

Schuldrückstellung	Drohverlustrückstellung	Aufwandsrückstellung
Außenverpflichtung (rechtlich oder faktisch verpflichtend)		Innenverpflichtung
Realisationsprinzip	Imparitätsprinzip	Realisationsprinzip
Handelsrechtliche Pflicht zur Rückstellungsbildung und zugleich steuerliche Ansatzpflicht		
ungewisse Verbindlichkeiten	Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung	unterlassene Instandhaltungen, soweit bis zum 3. Monat im folgenden GJ nachgeholt
		unterlassene Abraumbeseitigung, soweit im folgenden GJ nachgeholt
Handelsrechtliche Pflicht zur Rückstellungsbildung, jedoch steuerliches Ansatzverbot		
	drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Zivilrechtliche Definitionen für den handels- und steuerrechtlichen Rückstellungsansatz – v11692

1. Abgrenzung der Rückstellungen

gegenüber

■ Verbindlichkeiten

Bei diesen sind, anders als bei den Rückstellungen, der Grund und die Höhe der Schuld/Verpflichtung genau bekannt.

■ Rücklagen (im steuerlichen Sinn)

Rückstellungen sind Schuldposten. Rücklagen nach den Steuergesetzen und Verwaltungsanweisungen (z. B. Rücklage nach § 6 b EStG, Rücklage für Ersatzbeschaffung nach R 6.6 EStR – RFE –, Rücklage nach R 6.5 EStR für im Voraus vereinnahmte Zuschüsse), die im Handelsrecht als Sonderposten mit Rücklagenanteil bezeichnet werden, sind mit unversteuertem Eigenkapital vergleichbar. Sie beinhalten also einen Fremd- und einen Eigenkapitalanteil.

Dagegen sind Gewinnrücklagen bei Kapitalgesellschaften i. d. R. versteuertes Eigenkapital. Bei den Kapitalrücklagen handelt es sich um Kapitalzuführungen der Gesellschafter.

■ Posten der passiven Rechnungsabgrenzung

Hier liegen Zuflüsse vor, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Rechnungsabgrenzungsposten (gleichgültig, ob ARA oder PRA) stellen keine Wirtschaftsgüter dar und werden deshalb nicht nach § 6 EStG bewertet. Sie sind lediglich rechnerisch zu ermitteln. Rückstellungen dagegen werden als Schuldposten in der Bilanz angesetzt und nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 3a EStG bewertet.

■ Wertberichtigungen

Wertberichtigungen im Passiva sind (soweit handelsrechtlich überhaupt noch zulässig) keine Passivposten im engeren Sinne, sondern lediglich Korrekturposten zu bestimmten Ansätzen auf der Aktivseite (Wertberichtigung zu Forderungen als typisches Beispiel).

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Rückstellungen vs. Rücklage – v11685

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Rückstellungen vs. Verbindlichkeiten – v11686



2. Gemeinsames aller Rückstellungen

- a) Rückstellungen sind stets Passivposten, sie bewirken eine Minderung des Eigenkapitals.
- b) Rückstellungen führen im Jahr ihrer Bildung/Zuführung zu einer Gewinnminderung.
- c) Rückstellungen beruhen stets auf Umständen, derentwegen ein gedachter Erwerber des Betriebs eine Minderung des Gesamtkaufpreises vornehmen würde, falls er sich am Substanzwert orientiert.
- d) Rückstellungen für Aufwendungen, die in der Zukunft Anschaffungs- oder Herstellungskosten für ein Wirtschaftsgut darstellen, dürfen nicht gebildet werden.

Nach herrschender Auffassung sind künftige Aufwendungen, die für Anschaffungs- oder Herstellungskosten anfallen, handelsrechtlich nicht rückstellungsfähig. Zur Begründung wird angeführt, dass derartige Aufwendungen nur zu einer erfolgsneutralen Vermögensumschichtung innerhalb des Betriebsvermögens führen. Das Schrifttum sah allerdings eine Ausnahme von diesem Grundsatz in den Fällen vor, in denen die späteren AK/HK keinen Nutzen mehr für den Betrieb entfalten, die Verursachung mithin ausschließlich in der Vergangenheit lag.

§ 5 Abs. 4b EStG stellt in seinem Eingangssatz klar, dass in der Steuerbilanz derartige Rückstellungen ausnahmslos unzulässig sind.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rückstellungen Prüfschema – v11687

3. Rückstellungen für „ungewisse Verbindlichkeiten“

Es handelt sich hierbei um eine Schuld an einen Dritten (Außenverpflichtung), deren Ungewissheit folgende Ursachen haben kann:

- a) die Schuld (Verpflichtung) ist dem Grunde nach ungewiss
- b) die Schuld (Verpflichtung) ist dem Grunde nach bekannt, aber der Höhe nach noch ungewiss
- c) die Schuld (Verpflichtung) ist sowohl dem Grunde nach als auch der Höhe nach ungewiss

Die Schuld kann sich dabei aufgrund eines Vertrages oder auch eines Gesetzes ergeben. R 5.7 Abs. 2 EStR formuliert die drei wesentlichen Merkmale „ungewisser Verbindlichkeiten“:

- Außenverpflichtung
- wirtschaftliche Verursachung vor dem Bilanzstichtag
- ernsthafte Inanspruchnahme aus der Verbindlichkeit

In den Absätzen 3–6 der R 5.7 EStR werden die drei Merkmale weiter umschrieben. Unter Tz. 4 dieses Kurses finden Sie in Klausuren häufig vorkommende Beispiele zu den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten.

4. Hinweis zu den Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften

Von schwebenden Geschäften im bilanziellen Sinn spricht man, wenn ein schuldrechtlich wirksames Vertragsverhältnis noch von keiner der Vertragsparteien erfüllt ist (Verpflichtungs- ohne Verfügungsgeschäfte). Ein solcher Vertrag wird nach handelsrechtlichen Gepflogenheiten grundsätzlich nicht in der Bilanz ausgewiesen, weil davon ausgegangen wird, dass sich Leistung und Gegenleistung ausgleichen (R 5.7 Abs. 7 EStR). Tritt jedoch ein **Ungleichgewicht** zwischen Leistung und Gegenleistung auf und droht hieraus ein Verlust, ist nach § 249 Abs. 1 S. 1 HGB zwingend eine Rückstellung zu bilden. Das Prinzip der Maßgeblichkeit (§ 5 Abs. 1 S. 1 EStG) führte früher grundsätzlich auch in der Steuerbilanz zur Berücksichtigung „drohender Verluste“.

Allerdings verbietet § 5 Abs. 4 a EStG den Ansatz von Drohverlustrückstellungen in der Steuerbilanz (→ steuerlicher Ansatzvorbehalt).

Die Besprechung sowie Beispiele zu den handelsrechtlichen Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften finden Sie im nachfolgenden Kurs BilSt 07.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Drohverlustrückstellung – v11688

5. Kulanzrückstellungen

Es handelt sich um Rückstellungen für Gewährleistungen, die **ohne rechtliche Verpflichtung** erbracht werden. Nach dem Wortlaut des HGB gehören diese Rückstellungen nicht zu den ungewissen Verbindlichkeiten.

Rückstellungen für Gewährleistungen, die ohne schuldrechtliche Verpflichtung (also aus „Gefälligkeit“) erbracht werden (die sogenannten Kulanzleistungen), sind nach § 249 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 HGB in der Handelsbilanz auszuweisen. Wegen des Maßgeblichkeitsgrundsatzes (§ 5 Abs. 1 S. 1 1. Alternative EStG) gilt die Passivierungspflicht auch für die StB (vgl. auch R 5.7 Abs. 1 EStR).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rückstellungen ohne rechtliche Verpflichtung – Kulanzrückstellung – v11689

6. Unterlassene Instandhaltung

In den Fällen der unterlassenen Instandhaltung bzw. der unterlassenen Abraumbeseitigung handelt es sich um „Innenverpflichtungen“, also um Aufwendungen der abgelaufenen Gewinnermittlungsperiode (Aufwandsrückstellungen), die – weshalb auch immer – erst im folgenden Wirtschaftsjahr erfüllt werden.

Die Besprechung sowie Beispiele für diese Rückstellungsfälle finden Sie im nachfolgenden Kurs BilSt 07.



III. BEWERTUNG VON RÜCKSTELLUNGEN

1. Bewertungsregeln

Die Bewertung von Rückstellungen richtet sich, wie auch der Ansatz von Rückstellungen, nach dem HGB. Dies führt grds. nach dem Maßgeblichkeitsgrundsatz des § 5 Abs. 1 S. 1 1. Alternative EStG zu einem identischen Wertansatz in der Steuerbilanz. Allerdings sind für die steuerrechtliche Bewertung über § 5 Abs. 6 EStG die Bewertungsvorbehalte des § 6 EStG zu beachten. Daneben existieren Abweichungen beim Ansatz in Form von lex-specialis-Vorschriften.

Das EStG kennt zwar keine eigene Bewertungsvorschrift für Rückstellungen, begrenzt über § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG den handelsrechtlichen Ansatz der Höhe nach.

Lesen Sie dazu bitte § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG: „Rückstellungen sind **höchstens** ...“ sowie R 6.11 Abs. 3 EStR.

§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB und § 253 Abs. 2 HGB	§ 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG
Schätzung aufgrund vernünftiger kaufmännischer Beurteilung	Über die Maßgeblichkeit (§ 5 Abs. 1 EStG) gilt dieses Bewertungsprinzip auch in der Steuerbilanz, aber:
mit dem Erfüllungsbetrag	mit dem Wert vom Bilanzstichtag
das bedeutet, insbesondere Preis- und Kostensteigerungen bis zur Erfüllung sind im Rückstellungswert zu berücksichtigen Berechnung bei linearer Steigerung: Bilanzansatz = Nominalwert x (1 + Zins)^{Laufzeit in Jahren}	die Bewertung mit einem Betrag über dem Wert vom Bilanzstichtag ist nicht zulässig; § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. f) EStG; Preis- und Kostensteigerungen dürfen nicht berücksichtigt werden
bei Laufzeiten > 1 Jahr erfolgt Abzinsung mit dem geglätteten (also durchschnittlichen) Marktzins der letzten 7 Jahre {bei Pensionsrückstellungen der letzten 10 Jahre} → Berechnung: Bilanzansatz = Nominalwert / (1 + Zins)^{Laufzeit in Jahren}	die Abzinsung erfolgt in der StB nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e) S. 1 EStG) mit einem festen Rechnungszinsfuß von 5,5 % ab einer Laufzeit von 1 Jahr und ist bei Rückstellungen, deren Erfüllung bereits begonnen hat, nicht vorzunehmen (z. B.: Archivierung oder Rekultivierung). Pensionsrückstellungen siehe § 6a Abs. 3 S. 3 EStG Abzinsung mit 6 %.
	- außerdem gelten für die StB weitere „Begrenzungen“ nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG: a) Erfahrungswerte der Vergangenheit sind zu berücksichtigen. b) Bei Sachleistungsverpflichtungen hat die Bewertung mit den Einzelkosten und den angemessenen Teilen der notwendigen Gemeinkosten zu erfolgen. c) Verrechnung mit künftigen Vorteilen. d) Zeitanteilige Zuführung, wenn der laufende Betrieb ursächlich ist.



HINWEIS

In R 6.11 Abs. 3 EStR wurde verankert, dass eine Rückstellung in der Steuerbilanz den handelsrechtlichen Wert, auch wenn sich dies rechnerisch nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG ergäbe, nicht übersteigen darf. Einzige Ausnahme dazu stellt die Pensionsrückstellung dar. Zur Bewertung dieser vergleichen Sie bitte den Kurs BilSt 07.

2. Anmerkung zur Abzinsung in der Steuerbilanz



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Anmerkungen zur Abzinsung in der HB und in der StB – v11691

Die steuerliche Abzinsung erfolgt, wie eben beschrieben, nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e) S. 1 EStG statisch mit 5,5 % pro Jahr. Vgl. Sie dazu auch das BMF vom 26.5.2005, Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/19.

Die Abzinsung kann (siehe auch Rz. 1 des BMF vom 26.5.2005) bei unverzinslichen Rückstellungen (mit jeweils einer Restlaufzeit am Bilanzstichtag von mindestens 12 Monaten) finanzmathematisch nach der Formel



MERKE

$\text{Bilanzansatz} = \text{Nominalwert} / (i + 1)^t$

vorgenommen werden, wobei gilt:

i = Zinsfuß (5,5 %), der Klammerwert beträgt folglich 1,055

t = Zeit (in Jahren)

Die im o. g. BMF-Schreiben erwähnte Abzinsung von Verbindlichkeiten ist mittlerweile durch eine Gesetzesänderung überholt; § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG.



HINWEIS

*Hilfsweise kann Tabelle 2 zu § 12 Abs. 3 BewG (vgl. Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/19 Anl. 2) herangezogen werden, wobei **taggenau** zu interpolieren ist.*

Beispiele zur Abzinsung finden Sie auch in dem Kurs BilSt 03 Sonderfälle beim Anlagevermögen in Tz. 2.1 und 2.2 „Raten- und Rentenkauf“.



IV. BEISPIELSFÄLLE ZU RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNGEWISSE VERBINDLICHKEITEN

1. Garantierückstellungen

Garantieverpflichtungen ergeben sich aus vertraglichen Vereinbarungen oder aus der gesetzlichen Gewährleistungspflicht (§§ 434, 437, 633 ff. BGB).

Ein Händler gewährt (Gewährleistung), dass ein Produkt zum Zeitpunkt des Verkaufs frei von Sachmängeln ist. Der Händler (oder Hersteller) kann darüber hinaus (freiwillig) garantieren, dass eine Sache nach Beginn der Benutzung eine gewisse Zeit einwandfrei funktioniert.

Der Begriff „Garantierückstellung“ wird sowohl für Garantie- als auch Gewährleistungsfälle verwendet.

Garantierückstellungen sind zu bilden, wenn

- a) bis zum Bilanzstichtag der Eintritt eines Schadens vom Kunden geltend gemacht wird oder
- b) eine künftige Inanspruchnahme mit einiger Sicherheit oder wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.

Die Garantieverpflichtung entsteht mit

Übergabe	beim	Kaufvertrag
Abnahme	beim	Werkvertrag

Die Rückstellung kann aufgrund einer Einzelbewertung oder einer Pauschalbewertung (vgl. H 5.7 Abs. 5 EStH „Garantierückstellung“) oder eines kombinierten Verfahrens berechnet werden.

► **Übungsfall 1:**

Ein Maschinenhändler leistet ab Auslieferung für 2 Jahre Garantie. Der branchenmäßige Garantieraufwand beträgt 0,8 % der Erlöse; diese betragen:

<i>im Wj 01</i>	2.400.000 €
<i>im Wj 02</i>	3.600.000 €

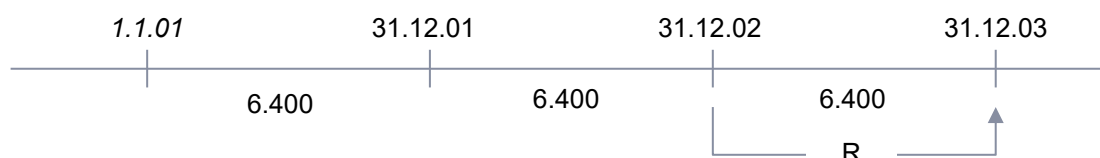
Der Aufwand für Garantiarbeiten wird in der Buchführung nicht gesondert aufgezeichnet. Preissteigerungen sind nicht zu erwarten.

Wie hoch ist die zulässige Garantierückstellung zum 31.12.02?

► **Lösung:**

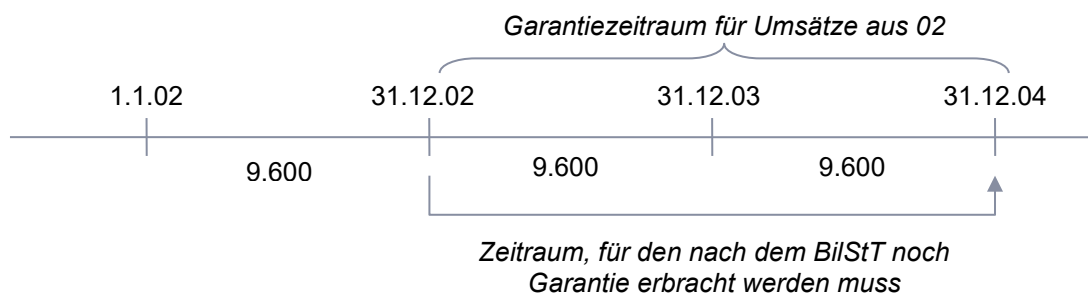
Auch wenn der Steuerpflichtige die Garantieleistungen im Einzelnen nicht nachweist, so berechtigt dies nicht zur Versagung bzw. dem Nichtansatz der Rückstellung. Vielmehr muss die Schätzung des Steuerpflichtigen geprüft werden. Sind die bereits ausgeführten Garantiarbeiten nicht nachweisbar, so kann deren gleichmäßiger Anfall während der gesamten Garantiezeit unterstellt werden (vgl. BFH, BStBl II 1983, S. 104, BFH, BStBl II 2001, S. 612 und H 5.7 Abs. 5 EStH „Garantierückstellungen“).

Umsätze 01



Die zweijährige Garantiefrist läuft für Dezemberumsätze des Jahres 01 am 31.12.03 aus. Bei gleichmäßiger Verteilung sind zum Bilanzstichtag 31.12.02 bereits $\frac{2}{3}$ der Garantieleistungen erbracht, als Rückstellung ist daher nur noch $\frac{1}{3}$ von 0,8 % aus 2.400.000 = 19.200 / 3 = 6.400 € am 31.12.02 zulässig.

Umsätze 02



Die zweijährige Garantiezeit läuft für Dezemberumsätze des Jahres 02 am 31.12.04 aus. Bei gleichmäßiger Verteilung sind zum Bilanzstichtag 31.12.02 bereits $\frac{1}{3}$ der Garantieleistungen erbracht, als Rückstellung sind daher noch $\frac{2}{3}$ von

0,8 % aus 3.600.000 € = 28.800 € / 3 = 9.600 € × 2 = 19.200 € am 31.12.02 zulässig.

Die gesamte Rückstellung darf folglich am 31.12.02 betragen:

0,8 % v. 2.400.000 × $\frac{1}{3}$	=	6.400 €
0,8 % v. 3.600.000 × $\frac{2}{3}$	=	19.200 €
		25.600 €

In der Praxis wird die Rückstellung häufig noch einfacher geschätzt, nämlich mit:

0,8 % des Zweijahresumsatzes von 6.000.000	=	48.000 €
davon $\frac{1}{2}$ (gleichmäßiger Anfall in 2 Jahren)		24.000 €
oder mit: 0,8 % aus dem „Einzahresumsatz“ von 3.600.000	=	28.800 €

Auch diesen beiden Alternativen liegt die Überlegung des gleichmäßigen Anfalls der Garantieleistungen zugrunde. Differenzen ergeben sich lediglich aus der unterschiedlichen Höhe der garantiebehafteten Umsätze pro Wj. Wäre beispielsweise der garantiebehaftete Jahresumsatz 01 und 02 jeweils 3 Mio., dann würden alle drei o. g. Alternativen zum selben Ergebnis führen:

a) 0,8 % v. 3.000.000 × $\frac{1}{3}$	=	8.000 €
0,8 % v. 3.000.000 × $\frac{2}{3}$	=	16.000 €
		24.000 €
b) 0,8 % v. 6.000.000 × $\frac{1}{2}$	=	24.000 €
c) 0,4 % v. 6.000.000	=	24.000 €

Eine Abzinsung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a S. 1 Buchst. e EStG ist für steuerliche Zwecke aus Vereinfachungsgründen – und mangels tatsächlich bekannter Laufzeit – nicht notwendig; BMF vom 26.5.2005 Rz. 27, Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/19 Tz. 27.

In der Handelsbilanz sind nach der sog. Jahresscheibenmethode die Rückstellungsbeträge für die einzelnen Jahre der Erfüllung zu ermitteln und laufzeitgerecht abzuzinsen. Ergibt sich dadurch ein niedrigerer Wert als in der Steuerbilanz, ist die steuerrechtliche Bewertung auf den Wert in der Handelsbilanz begrenzt; R 6.11 Abs. 3 EStR.

► Übungsfall 2:

Ein Bauunternehmer gewährt für Bauleistungen zwei Jahre Garantie ab Bauabnahme. Die Garantieaufwendungen belaufen sich auf durchschnittlich 2 % der Erlöse aus abgenommenen Bauleistungen. Nach den Aufzeichnungen des Bauunternehmers betragen die Erlöse:

08	600.000 €
09	450.000 €
10	520.000 €



In diesen Erlösen sind am Bilanzstichtag noch nicht abgenommene Bauleistungen mit folgenden Beträgen enthalten:

31.12.08	50.000 €
31.12.09	30.000 €
31.12.10	40.000 €

In den einzelnen Wirtschaftsjahren sind folgende Garantieleistungen erbracht worden:

	09	10
für Umsätze 07	2.000 €	–
für Umsätze 08	3.400 €	2.100 €
für Umsätze 09	4.300 €	2.600 €
für Umsätze 10	–	5.300 €

In der Handels- und auch in der Steuerbilanz zum 31.12.10 wurde die Garantierückstellung mit 38.000 € ausgewiesen. Überprüfen Sie diesen Bilanzansatz bitte steuerlich.

► **Lösung:**

Garantie Verpflichtungen gehören zu den ungewissen Verbindlichkeiten i. S. des § 249 Abs. 1 S. 1 HGB und sind sowohl handels- als auch steuerrechtlich in der Bilanz auszuweisen (Passivierungspflicht); vgl. auch R 5.7 Abs. 1 EStR, H 5.7 Abs. 5 EStH „Garantierückstellungen“. Grundsätzlich sind nichtgarantiebehaltet:

- Erlöse für am Bilanzstichtag noch nicht abgenommene Arbeiten
- Erlöse, für die ein Rückgriffsrecht an Subunternehmer besteht.

Die einzeln bzw. pauschal ermittelte Rückstellung entspricht dem Garantieraufwand, der bis zum Bilanzstichtag noch nicht erfüllt wurde. Somit ist dieser gesamte Garantieraufwand (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. a) EStG) zu kürzen um

- Rückforderungsansprüche gegenüber Dritten (z. B. Versicherung), es sei denn, der Dritte bestreitet seine Leistungspflicht (vgl. Schmidt, Rz. 550 zu § 5, Stichwort „Rückgriffsmöglichkeiten“ sowie H 6.11 EStH, „Rückgriffsansprüche“),
- die bis zum Bilanzstichtag bereits erbrachten Garantearbeiten.

Ermittlung des garantiebehalteten Umsatzes in vorliegendem Fall:

	09		10
Erlöse lt. Aufzeichnungen	450.000		520.000
+ noch nicht abgenommene Arbeiten am 1.1.	+ 50.000		+ 30.000
- noch nicht abgenommene Arbeiten am 31.12.	- 30.000		- 40.000
Übertrag	470.000		510.000
	↙	980.000	↙
davon 2 % gesamter Garantieraufwand	9.400		10.200
zusammen		19.600	
- bereits geleistete Garantie (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a S. 1 a EStG) (4.300 + 2.600 und 5.300 €)	6.900		5.300
		12.200	
= Rückstellung für Umsätze aus 09 bzw. 10	2.500		4.900
= zulässige Rückstellung 31.12.10		7.400	

Eine Abzinsung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e) EStG ist aus Vereinfachungsgründen nicht notwendig; BMF vom 26.5.2005 Rz. 27, Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/19.

Hieraus resultiert gegenüber dem ursprünglichen Bilanzansatz eine Gewinnerhöhung von + 30.600 €.

Bei der **pauschalen Berechnung** von Garantierückstellungen können neben den oben dargestellten beiden Varianten auch weitere Schätzungswege vertreten werden, sofern sie nicht zu einem absolut unlogischen Ergebnis führen.

So könnte bei zweijähriger Garantie bezüglich der Garantieleistung für die Umsätze des Jahres 01 ein Anfall mit $\frac{1}{4}$ in 01, $\frac{1}{2}$ in 02 und $\frac{1}{4}$ in 03 als gleichmäßige Verteilung angesehen werden.

2. Rückstellungen bei noch nicht abgerechneten Bauten

Für die sich aus § 14 VOB/B ergebende Abrechnungsverpflichtung ist eine Rückstellung zu bilden, soweit sich die Abrechnungsverpflichtung auf Bauleistungen bezieht, die am Bilanzstichtag bereits abgenommen (Nebenpflicht aus dem Werkvertrag), aber noch nicht abgerechnet sind (BFH, BStBl II 1986, S. 788, H 5.7 (3) EStH „Abrechnungsverpflichtung“). Hierbei ging der BFH von einer Sachwertschuld aus und bewertete diese mit den „Gesamtkosten“ = Vollkosten. Auch für die Steuerbilanz regelt für deren Bewertung in § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. b) EStG, dass Rückstellungen für Sachleistungsverpflichtungen mit den Einzelkosten und den angemessenen Teilen der notwendigen Gemeinkosten zu bewerten sind.



HINWEIS

Neben der Rückstellung für noch nicht abgerechnete Bauten sind Forderungen aus Werkverträgen über bereits fertiggestellte und vom Auftraggeber abgenommene Bauvorhaben in voller Höhe (also einschließlich Gewinn) auszuweisen.

Eine Teilwertminderung, die mit der Abrechnungslast begründet würde, verstieße nach der Auffassung des BFH gegen den Grundsatz der Einzelbewertung (der Vergütungsanspruch ist ein gegenüber der Abrechnungsverpflichtung selbständiges Wirtschaftsgut). Es ist eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden (§ 249 Abs. 1 S. 1 HGB).

3. Pfandgeldrückstellungen bzw. -verbindlichkeiten

Wird Leergut (Kisten, Fässer, Säcke, Flaschen etc.) gegen ein Pfandgeld ausgegeben, das der Kunde bei Rückgabe zurückerhält, so hat der Kaufmann wegen der Verpflichtung zur Pfanderstattung eine Schuld zu passivieren, wenn und soweit er ernsthaft mit der Rückgabe des Leihgutes rechnen muss. Bei der Höhe der Schuld ist zu berücksichtigen, dass erfahrungsgemäß nicht das gesamte Leergut zurückgegeben wird (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a S. 1 a EStG).



HINWEIS

Die Bildung der Schuldposition ist nur zulässig bezüglich der Pfandrückgabe, nicht jedoch hinsichtlich der Rückholkosten. Bitte lesen Sie zu dem Thema auch H 6.1 EStH „Leergut in der Getränkeindustrie“.

Das BMF hat mit Schreiben vom 8.12.2020 (Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/20) die Anwendung der Grundsätze des BFH-Urteils vom 9.1.2013, I R 33/11, BStBl II 2019, 1009 für die Finanzverwaltung (und damit auch relevant für die StB-Prüfung) angeordnet, allerdings gleichzeitig eine Vereinfachungsregelung geschaffen. Danach kann Einheitsleergut wie Individualleergut bilanziell abgebildet werden.

► Übungsfall:

Eine kleinere Getränkeherstellung A eröffnet am 1.11.01 ihren Betrieb. Sie ist Kleinunternehmer (§ 19 UStG) und erwarb im Laufe des Monats November 01

- a) 10.000 Flaschen des sog. **Einheitsleerguts** für 5 Cent je Flasche
- b) 20.000 Flaschen, die als **Individualleergut** anzusehen sind, weil sie nur von dem Getränkehersteller A verwendet werden. Die Anschaffungskosten betrugen 25 Cent je Flasche.



Am Bilanzstichtag 31.12.01 sind

- a) 7.000 Flaschen des **Einheitsleerguts** und
- b) 15.000 Flaschen des **Individualleerguts** in der Inventur aufgenommen worden.

An Pfanderlösen wurden von A vereinnahmt:

- a) 450 € für das **Einheitsleergut** und
- b) 750 € für das **Individualleergut**.

Von beiden Flaschenarten werden erfahrungsgemäß dauerhaft nur 90 % unter Erstattung des Pfandes zurückgegeben.

► **Fragen:**

Wie sind die Flaschen in der Bilanz 31.12.01 zu bewerten, wenn der niedrigstmögliche Gewinn gesucht ist?

Wie ist die Minderrückgabe (90 %) bilanziell zu berücksichtigen?

Die Vereinfachungsregelung des o. g. BMF-Schreibens ist für die Lösung nicht anzuwenden.

► **Lösung:**

- a) Ansatz des **Leerguts** in der Bilanz 31.12.01

Die Flaschen des **Einheitsleerguts** gehören nach dem o. g. BFH-Urteil zum **Umlaufvermögen** von A. Sie sind mit den Anschaffungskosten zu aktivieren (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG). Da eine Bewertung nach § 6 Abs. 2 EStG (Sofortabschreibung) nur bei Anlagevermögen möglich ist, kann diese Vorschrift nicht angewendet werden. Somit sind 7.000 Flaschen à 0,05 € = 350 € anzusetzen.

Die Flaschen des **Individualleerguts** gehören zum **Anlagevermögen** (Literaturauffassung und auch – vom BFH unwidersprochen – die alte BMF-Auffassung im Schreiben vom 13.6.2005). Damit kann die Vorschrift des § 6 Abs. 2 EStG angewendet werden. Die Flaschen werden, weil sie unter 800 € je Stück gekostet haben, sofort als Aufwand gebucht (niedrigster Gewinn ist gesucht). Ein Bestand muss in der Bilanz nicht erfasst werden.

- b) Ausweis der **Schuld** für die Leergutrücknahme am 31.12.01:

Nach altem Verständnis wurden bei einem solchen Sachverhalt grds. **Rückstellungen** gebildet. Der BFH hat sich jedoch in dem o. g. Urteil für die Bilanzierung einer **Verbindlichkeit** ausgesprochen.

Im Fall des **Einheitsleerguts** unterbleibt die Bilanzierung einer Verbindlichkeit. Gibt der Kunde weniger Flaschen zurück als er bezogen hat, verbleibt bei A ein Gewinn, da das vereinnahmte Pfand beim Getränkeverkauf als Kaufpreisanteil (**Umsatzerlös**) zu buchen ist.

Für das **Individualleergut** gilt dagegen, dass es sich nur um eine „leiheähnliche“ Überlassung handelt. Die 750 € werden deshalb zunächst nicht als Erlös, sondern erfolgsneutral als **Verbindlichkeit** erfasst.

Laut dem Sachverhalt ist aber dauerhaft nur mit einer Rückgabe von 90 % zu rechnen. Die Verbindlichkeit ist deshalb mit 90 % von 750 € = 675 € in der Bilanz zu bewerten. Die Differenz von 75 € ist als Ertrag zu buchen.

4. Rückstellungen aus Arbeitsverträgen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rückstellungen aus Arbeitsverträgen – v11693

- a) Lohn-, Gehalts- und Tantiemenachzahlungen
Eine Rückstellung ist sowohl handels- als auch steuerrechtlich zu bilden, wenn sich die Verpflichtung einer derartigen Nachzahlung bereits zum Bilanzstichtag aus dem Tarif- oder Dienstvertrag ergibt.
- b) Urlaubsansprüche
H 6.11, Stichwort „Urlaubsverpflichtung“, BFH, BStBl II 1992, S. 910 und BStBl II 1993, S. 446



HINWEIS

Hat ein Arbeitnehmer am Bilanzstichtag den ihm zustehenden Urlaub noch nicht oder noch nicht in vollem Umfang eingebracht, so hat der Arbeitgeber in seiner HB und StB für den rückständigen Urlaub eine Rückstellung auszuweisen, weil er die arbeitsvertragliche Verpflichtung, Urlaub zu gewähren, nicht oder nur teilweise erfüllt hat.

Bei einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ist als rückständiger Urlaub der Teil des Urlaubs anzusehen, der zeitanteilig auf den vor dem Bilanzstichtag liegenden Teil des Urlaubsjahres entfällt, soweit er den vom Arbeitnehmer tatsächlich bereits genommenen Urlaub übersteigt. Der Teilwert der Verpflichtung entspricht dem Bruttoarbeitslohn einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, des Urlaubsgeldes und anderer Lohnnebenkosten (BFH, BStBl II 1996, S. 406).



HINWEIS

In der Steuerbilanz sind jährlich vereinbarte Sondervergütungen und Gehaltssteigerungen nach dem Bilanzstichtag nicht zu berücksichtigen. Nach BFH, BStBl II 1995, S. 412, sind jedoch Ausgleichsansprüche gegen Urlaubskassen bei der Bewertung von Urlaubsrückstellungen zu berücksichtigen. Diese Ansicht wird durch § 6 Abs. 1 Nr. 3a S. 1 a EStG gesetzlich bestätigt.

In der Handelsbilanz sind dagegen die künftigen Gehaltssteigerungen zu berücksichtigen, da die Rückstellung dort mit dem Erfüllungsbetrag und nicht mit den Kosten des Bilanzstichtags zu bewerten ist.

► Übungsfall 1:

In der Schlussbesprechung zu einer Betriebsprüfung stellte der Geschäftsführer der geprüften Firma beim anwesenden Vorsteher des Finanzamts vorsorglich Antrag auf Zustimmung zur Bilanzänderung für den Fall, dass die laufende Prüfung zu Mehrgewinnen führen sollte. Diese Bilanzänderung dient dem Gegenrechnen mit folgenden, bisher nicht passivierten Aufwendungen für die Nachgewährung von rückständigem Tarifurlaub im jeweiligen Anschlussjahr (Urlaubsjahr = Kalenderjahr).

<i>beantragte Bilanzänderung per:</i>	31.12.10	31.12.11
<i>rückständige Jahresurlaubslohne</i>	10.000	15.000
<i>plus zugehörige Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung in Lohnprozenten (Höhe ist nicht zu beanstanden)</i>	20 %	20 %

Diese Löhne für im jeweiligen Folgejahr eingebrachte Vorjahresurlaubsreste wurden anhand der Urlaubslisten nachgewiesen. Das Urlaubsgeld ist bereits im abgelaufenen Kj jeweils als Aufwand gebucht worden.



► **Lösung:**

Es liegt kein Fall einer Bilanzänderung, sondern vielmehr ein Fall der Bilanzberichtigung vor. Beim Ausweis der Rückstellung für rückständige Urlaubslöhne besteht kein Ansatzwahlrecht, sondern handels- und steuerrechtlich ein Passivierungsgebot.

Die Rückstellung muss ausgewiesen werden mit:

	31.12.10	31.12.11
<i>in Bilanz bisher</i>	0	0
<i>berichtigt</i>	10.000	15.000
<i>zuzüglich 20 %</i>	+ 2.000	+ 3.000
	12.000	18.000

Eine Abzinsung ist nicht erforderlich, da die Laufzeit der Verpflichtung nicht mindestens 12 Monate beträgt.

Der Gewinn ändert sich um

<i>im Wj 10</i>	- 12.000
<i>im Wj 11</i>	- 6.000

c) Weihnachtsgratifikation

H 6.11 EStH „Weihnachtsgeld“ und BFH, BStBl II 1980, S. 506

zu b) und c)

Unternehmer mit einem **abweichenden Wj** dürfen Urlaubsentgelt (Arbeitslohn, Arbeitgeberanteile u. Urlaubsgeld) und Weihnachtsgeld (Weihnachtsgatifikation) nur insoweit **passivieren**, als es auf die vor dem Bilanzstichtag liegende Zeit entfällt (BFH, BStBl II 1980, S. 506).

Mit Urteil vom 6.4.1993 VIII R 86/91, BStBl II 1993, S. 709, hat der BFH die anteilige **aktive** Abgrenzung von Urlaubsgeld, das bei einem abweichenden Wj vor dem Bilanzstichtag für das gesamte Urlaubsjahr bezahlt wird, von den Vereinbarungen der Vertragsparteien abhängig gemacht.



HINWEIS

Wenn das Urlaubsgeld im Falle des vorzeitigen Ausscheidens des Arbeitnehmers nicht zurückgezahlt werden muss, entfällt eine ARA.

► **Übungsfall 2:**

Die Firma XY ist tarifvertraglich verpflichtet, an ihre Arbeitnehmer Urlaubs- und Weihnachtsgelder zu bezahlen. Bilanzstichtag für das Wj 08/09 ist der 30.6.09. Die Weihnachtsgatifikationen wurden allen Arbeitnehmern mit den Dezembergehältern ausbezahlt und im Dezember 09 wie folgt gebucht:

<i>Löhne und Gehälter</i>	24.000	<i>an</i>	<i>Bank</i>	16.000
			<i>sonst. Verb</i>	8.000

Nach einer im Betrieb gefertigten Aufstellung haben verschiedene Arbeitnehmer den für das Urlaubsjahr 09 (= Kalenderjahr) tariflich zustehenden Jahresurlaub noch nicht eingebracht. Die richtig ermittelten Bruttojahresurlaubslöhne betragen hiernach 20.000 €; sie wurden bei Auszahlung im März 10 als Lohnaufwand gebucht. Zum Bilanzstichtag 30.6.09 ist weder für die Weihnachtsgatifikationen noch für die Urlaubsansprüche eine Buchung vorgenommen worden.



- bb) Firmenjubiläumswendungen
1. Für **rechtsverbindlich zugesagte** Zuwendungen aus Anlass eines Geschäfts- oder Firmenjubiläums, die sich aus der Dauer der Betriebszugehörigkeit der einzelnen Mitarbeiter bemessen, muss eine Rückstellung in dem Umfang gebildet werden, in dem die Anspruchsvoraussetzungen durch die vergangene Betriebszugehörigkeit des jeweiligen Mitarbeiters erfüllt sind.
 2. Die Bildung der Rückstellung für diese Jubiläumswendungen unterfällt nicht den einschränkenden Voraussetzungen des § 5 Abs. 4 EStG.
- e) Lohnfortzahlung im Krankheitsfall siehe H 5.7 (8) EStH „Erfüllungsrückstand“, dritter Spiegelstrich → keine Rückstellung zulässig!
- f) Altersteilzeit; BMF v. 11.11.1999, BStBl I 1999, S. 959 und BMF v. 28.3.2007 und 11.3.2008, Beck'sche Steuererlasse 1 § 5/12 sowie H 6.11 EStH „Arbeitsfreistellung“



HINWEIS

Sammelt ein Arbeitnehmer Mehrarbeit (z. B. aus Überstunden) an, die nicht ausbezahlt wird, für die vielmehr zu einem späteren Zeitpunkt eine Freistellung erfolgt, so hat der Arbeitgeber hierfür eine Rückstellung zu bilden. Sammelt der Arbeitnehmer Arbeitslohn an (z. B. durch Absenkung, aber Erbringung der vollen Arbeitsleistung), um später unter Beibehaltung des „vollen“ Lohns eine Absenkung der Arbeitszeit zu erreichen, so hat der Arbeitgeber hierfür eine kontinuierlich anwachsende Rückstellung zu bilden.

► Übungsfall 3:

Die A-GmbH hat am 1.4.03 mit 5 Arbeitnehmern ihren Betrieb eröffnet, am 1.7.08 wurden 3 weitere Arbeitnehmer eingestellt. Im Jahr 03 wurde eine schriftliche Betriebsvereinbarung getroffen, die folgende Jubiläumswendungen vorsieht:

Nach einer Betriebszugehörigkeit von 20 Jahren brutto 2.500 € + Sachgeschenk im Wert von 1.000 €.

Mit einem vorzeitigen Ausscheiden der Arbeitnehmer ist nicht zu rechnen.

Berechnen Sie den Wert der Jubiläumsrückstellung zum 31.12.13 und 31.12.14 mit den Werten, die in den Beck'schen Steuererlassen abgedruckt sind.

► Lösung:

Leistung der Jubiläumswendung nach 20 Jahren

Höhe der Jubiläumswendung 3.500 €

Zeitpunkt des Beginns der Jubiläumsarbeitszeit:

für 5 Arbeitnehmer 1.4.03

für 3 Arbeitnehmer 1.7.08

10 abgeleitete Dienstjahre mit Ablauf des 31.3.13 bzw. 30.6.18 erstmalige Rückstellung für 5 Arbeitnehmer war am 31.12.13 möglich

Rückstellungswert zum 31.12.13 nach dem Pauschalwertverfahren

für gerundet 11 Jahre $296 € \times 3,5\% \times 5 \text{ ArbN} = 5.180 €$

Rückstellungswert zum 31.12.14

für gerundet 12 Jahre $346 € \times 3,5\% \times 5 \text{ ArbN} = 6.055 €$

(Die „Vervielfältiger“ von 296 € bzw. 346 € ergeben sich aus der Tabelle des BMF v. 8.12.2008 i. d. F. v. 27.02.2020, Beck'sche Steuererlasse 1 § 5/2 (Anlage). In den „Vervielfältigern“ ist bereits eine Abzinsung mit 5,5 % berücksichtigt!

** angegeben ist der Betrag für 1.000 €, lt. Sachverhalt werden 3.500 € zugewendet)*

5. Rückstellungen aus Miet- und Pachtverhältnissen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ansammlungsrückstellungen – v11694

5.1 Beseitigungsverpflichtungen für auf einem gepachteten Grundstück errichtete Gebäude bzw. Vorrichtungen

Ist der Pächter (oder Mieter) aufgrund einer Nebenabrede im Pachtvertrag verpflichtet, errichtete Gebäude oder Vorrichtungen (z. B. für eine Tankstelle errichtete Behälter im Erdreich) bei Beendigung des Pachtverhältnisses zu beseitigen, muss hierfür eine Rückstellung gebildet werden. Die Aufwendungen zur Beseitigung bzw. des Abbruchs können nicht bereits im Wirtschaftsjahr des Vertragsabschlusses als Aufwand erfasst werden, vielmehr sind sie gleichmäßig über die Laufzeit des Vertrages anzusammeln und der Rückstellung zuzuführen. Dies gilt sowohl für die Handels- als auch für die Steuerbilanz. Vgl. Sie dazu auch Beck'scher Bilanzkommentar Rz. 34 f zu § 249 HGB bzw. Rz. 164 f zu § 253 HGB.

► **Übungsfall:**

Die Betonix-Bau-GmbH betreibt seit dem Jahr 01 auf einem gepachteten Grundstück eine Fertigbetonanlage. Im Pachtvertrag vom 2.1.01 wurde vereinbart, dass mit Ablauf des Pachtvertrages zum 31.12.10 die Anlage abgebaut werden muss. Für die zu erwartenden Aufwendungen wurden bis zum 31.12.04 in der Handelsbilanz 60.000 € und in der Steuerbilanz 50.000 € Rückstellungen zutreffend gebildet.

Zum 31.12.05 muss mit voraussichtlich 150.000 € Abbruchkosten gerechnet werden (Wertverhältnisse 05). Nach Auskunft der Wirtschaftsverbände ist für solche Beseitigungskosten künftig mit durchschnittlichen Preissteigerungen von 2,5 % pro Jahr zu rechnen. Der handelsrechtliche Abzinsungssatz für Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von 5 Jahren soll 3,5 % betragen (Wert i. S. v. § 253 Abs. 2 S. 1 und 4 HGB). Wie ist die Rückstellung zum 31.12.05 in der HB und der StB zu bewerten?

► **Lösung:**

Für die Verpflichtung, die Anlage zu beseitigen, ist zum 31.12.05 eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten anzusetzen, § 249 Abs. 1 S. 1 HGB.

- Verbindlichkeit ggü. Dritten aufgrund Vertrags ✓ R 5.7 Abs. 3 EStR
- wirtschaftlich (z. T.) vor BilStT verursacht ✓ R 5.7 Abs. 5 EStR
- es muss mit ernsthafter Inanspruchnahme gerechnet werden ✓ R 5.7 Abs. 6 EStR

Es besteht Ansatzzwang sowohl in HB als auch in StB, § 5 Abs. 1 S. 1 EStG.

Die Bewertung der Rückstellung erfolgt nach § 253 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 HGB mit dem Erfüllungsbetrag (also inkl. Preissteigerungen bis zur Erfüllung). Die Rückstellung muss abgezinst werden; die Laufzeit bis zur Erfüllung beträgt 5 Jahre. Die Verpflichtung ist ratierlich über die Laufzeit anzusammeln (jährlich $\frac{1}{10}$ der Verpflichtung). Es handelt sich hierbei um eine sogenannte „echte“ Ansammlungsverpflichtung.

In der StB greift grds. als Bewertungsobergrenze § 6 Abs. 1 Nr. 3a S. 1 EStG. Auch hier ist ratierlich anzusammeln → § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe d) Satz 1 EStG, Preissteigerungen dürfen nicht berücksichtigt werden → Buchstabe f) des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG und es ist mit festem Zinssatz von 5,5 % abzuzinsen → Buchstabe e) von § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG.



	HB	StB
Abbruchkosten (Wertverhältnisse BilStT)	150.000	150.000
aufgezinst mit 2,5 % 5 Jahre = $150.000 \times 1,025^5$	169.711	–
davon $^{5/10}$ (01–05) → Ansammlung	84.856	75.000
abgezinst HB mit 3,5 % 5 Jahre = $84.855 / 1,035^5$ (ger.)	71.446	
dto. StB mit 5,5 % (Tabelle 2 Abzinsungserlass, 5 Jahre LFZ = VV 0,765 – ebenso möglich: Rechenweg wie HB; ger.)		57.375
Abweichung HB → StB für die Steuerlatenz § 274 HGB	14.071	



HINWEIS

Zu § 274 HGB: Ist die GmbH verpflichtet, Steuerlatenzen nach § 274 HGB auszuweisen, entsteht hier eine aktive Latenz, für die ein Ansatzwahlrecht besteht. Zu den Steuerlatenzen vgl. Kurs BilSt 08. Kommt es zum Ansatz der aktiven latenten Steuer, dann ist diese nach § 274 Abs. 2 HGB zu bewerten. Bei einem geschätzten (künftigen) Steuersatz von 30 % ergäbe dies einen Wert von rd. 4.221 €.

Buchungssatz HB:

Aufwand Zuführung Rückstellung	11.446	an	sonstige Rückstellung	11.446
aktive latente Steuern	4.221	an	Ertrag Zuführung aktive latente Steuern	4.221

Buchungssatz StB:

Aufwand Zuführung Rückstellung	7.375	an	Sonstige Rückstellung	7.375
--------------------------------	-------	----	-----------------------	-------

5.2 Rekultivierungsverpflichtung eines Pächters

Derartige Verpflichtungen beruhen häufig auf einer Nebenabrede in einem Pachtvertrag. Die Zuführungen zur Rückstellung bemessen sich – wie die Absetzung für Substanzverringerung – nach dem Umfang der Ausbeute.

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. d) S. 1 EStG sind Rückstellungen für Verpflichtungen, für deren Entstehen im wirtschaftlichen Sinn der laufende Betrieb ursächlich ist, zeitanteilig in gleichen Raten anzusammeln. Diese Regelung führt aber nun gerade bei Rekultivierungsverpflichtungen nicht zur gleichmäßigen Verteilung, sondern zur Ansammlung nach dem Fortschreiten des tatsächlichen Abbaus. Die Rekultivierungsverpflichtung nimmt nicht nur wirtschaftlich, sondern tatsächlich zu; vgl. hierzu auch R 6.11 Abs. 2 S. 3 und 4 EStR).

Des Weiteren mindern künftige, mit dem Auffüllungsvorgang erzielbare „Kippgebühren“, die **steuerliche** Rekultivierungsrückstellung, § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. c) EStG sieht das Gegenrechnen künftiger Vorteile vor. Nach R 6.11 (1) S. 1 u. 2 EStR scheidet aber die „bloße Möglichkeit“ von Einnahmen (Kippgebühren) für ein Gegenrechnen aus. Es müssen für die Gegenrechnung mehr Gründe für als gegen den Eintritt des Vorteils sprechen (R 6.11 Abs. 1 S. 1 EStR).

► Übungsfall:

Ein Gewerbebetreibender B hat von einem Grundstückseigentümer G gegen eine einmalige Zahlung von 150.000 € am 1.7.02 das Recht erworben, eine unter der Grundstücksoberfläche liegende und auf 500.000 m³ geschätzte Kiesmenge auszubeuten. Gleichzeitig musste sich B jedoch verpflichten, die Kiesgrube bei Vertragsablauf (1.7.07) wieder aufzufüllen. Bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 02 wurden von B 300.000 m³ Kies abgebaut. Bohrungen am 1.4.03 (die Bilanzerstellung 31.12.02 erfolgte am 31.5.03) ergaben, dass das Restvorkommen noch 250.000 m³ umfassen dürfte. Die Kiesförderung in den Monaten Januar bis März 03 hatte 200.000 m³ betragen. Mit den Vorbereitungen zur Rekultivierung wurde jeweils unmittelbar nach dem Abbau begonnen (Teile des Abraums werden wieder verfüllt).

Die weiteren Kosten des Wiederauffüllens dürften sich auf ca. 0,05 € pro m³ belaufen (hier: Wert des Bilanzstichtags und zugleich Wert des Erfüllungstags bzw. -zeitraums). Aufgrund der in unmittelbarer Nähe befindlichen U-Bahn-Baustelle wird B ggf. (siehe Alternativen) Kippgebühren von 0,03 € je m³ vereinnahmen können. In 03 werden insgesamt 300.000 m³ abgebaut. Der 7-jährige Durchschnittszinssatz soll 3 % (Wert i. S. v. § 253 Abs. 2 Sätze 1 und 4 HGB) betragen. Zu ermitteln sind die Werte für das Gj bzw. Wj 03.

► **Alternativen:**

- a) Entsprechende Abkipfverträge sind bereits im Gj/Wj 02 mit dem Tiefbauunternehmen geschlossen worden.
- b) Abkipfverträge wurden nicht abgeschlossen. Die Vereinnahmung von Kipp- bzw. Schüttgebühren ist denkbar, aber nicht überwiegend wahrscheinlich, da das Tiefbauunternehmen den Aushub vermutlich selbst verwerten wird.

► **Lösung StB:**

1. Behandlung des Ausbeuterechts für die Alternativen a) und b)

Es liegt ein immaterielles Wirtschaftsgut des Anlagevermögens vor. Wegen des entgeltlichen Erwerbs besteht ein Bilanzierungszwang (§ 5 Abs. 2 EStG). Die Bewertung richtet sich nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG.

Die Anschaffungskosten betragen 150.000 €

abzgl. AfA § 7 Abs. 1 bzw. § 7 Abs. 6 EStG

bei Anschaffung vermutet ^{300/500} von 150.000

aber: bessere Erkenntnis, da bei Bilanzerstellung Vorkommen bekannt:

300.000 + 200.000 + 250.000 = 750.000 m³

die AfS beträgt im Wj 02 somit (300 / 750 x 150.000) - 60.000 €

am Bilanzstichtag waren noch 450.000 m³ vorhanden,

die mit 0,20 € pro m³ (150.000 / 750.000) zu bewerten sind: SB 90.000 €

abzgl. AfS im Wj 03 (^{300/450} von 90.000) - 60.000 €

Restwert 31.12.03 (^{150/750} von 150.000) SB 30.000 €

2. Rückstellung für Rekultivierung

Die Verpflichtung, eine Kiesgrube wieder aufzufüllen, die auf einer Nebenabrede im Kiesausbeutevertrag und/oder auf öffentlichem Recht beruht, ist als selbständige wirtschaftliche Belastung rückstellungspflichtig (§ 249 Abs. 1 S. 1 HGB). Als Rückstellung ist der Betrag anzusetzen, den B nach den Verhältnissen am Erfüllungstag/-zeitraum (HB) bzw. Bilanzstichtag (StB) aufwenden müsste, um den bis zum Ende des lfd. Wj ausgebeuteten Teil des Geländes einzuplanieren. Diese Werte sind hier angabegemäß identisch.

Eine Gegenrechnung von künftigen Vorteilen bei der Bewertung der Rückstellung scheidet in der HB aus, weil die Schüttgebühren nicht kausal mit der Rekultivierung zusammenhängen. Die Rekultivierung wäre auch dann erforderlich, wenn keine Schüttgebühren erlöst würden. Weiterhin liegt kein anzusetzender sonstiger Vermögensgegenstand bzgl. der künftigen Kippgebühren vor, da dieser erst entsteht, wenn tatsächlich abgekippt wird (Nachweise und weiterführende Informationen hierzu vgl. IDW RS HFA 34, insbesondere Rz. 29 ff.) Die Rückstellung ist handelsrechtlich über die noch verbleibende Laufzeit von 4 Jahren abzuzinsen. Die Rückstellung beträgt dann am 31.12.03:

300.000 m³ x 0,05 € = 15.000 €

zzgl. Zuführung 03 (gleicher Betrag) + 15.000 €

Wert Rückstellung 31.12.03 nominal 30.000 €

abgezinst mit 3 % für 4 Jahre

30.000 / 1,03⁴ 26.655



In der Steuerbilanz:

Rückstellung im Fall a): (mit Gegenrechnung)

Die hierbei zu erwartenden Kippgebühren sind (in der Variante a) im Wj 02 und 03 gegenzurechnen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a S. 1 c EStG)

300.000 m ³ × 0,05 €	=	15.000 €
- 300.000 m ³ × 0,03 €	-	9.000 €
31.12.02		6.000 €
300.000 × (0,05 - 0,03)	+	6.000 €
31.12.03	=	12.000 €

Eine Abzinsung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a S. 1e EStG entfällt, wenn mit der Rekultivierung bereits begonnen wurde (laufende Rekultivierung) → vgl. S. 2 in § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG.

Aufwand Zuführung Rückstellg. 6.000 an Rückstellg. 6.000
Rückstellung im Fall b) (ohne Gegenrechnung)

31.12.02	=	15.000 €
31.12.03	=	30.000 €

Aufgrund des HB-Werts vom 26.655 € (31.12.03) ist die steuerliche Rückstellung auf den HB-Ansatz (Wert) begrenzt → R 6.11 Abs. 3 EStR! Gleiches würde grds. für 02 gelten (nicht Gegenstand der Aufgabenstellung).

5.3 Substanzerhaltungsverpflichtung des Pächters

Bei der Vermietung oder Verpachtung von abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens mit einer vereinbarten Substanzerhaltungspflicht des Mieters oder Pächters steht dem Vermieter bzw. Verpächter (als bürgerlich-rechtlichem und wirtschaftlichem Eigentümer) die AfA sowohl an dem im Zeitpunkt des Miet-/Pachtbeginns vorhandenen als auch dem eventuell ersatzbeschafften Anlagegut zu. (Vgl. hierzu Beck'sche Steuererlasse 1 § 4/17)



HINWEIS

Der Vermieter oder Verpächter hat gegen den Mieter bzw. Pächter einen Anspruch, den er laufend mit dem Teilwert (unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungskosten am Bilanzstichtag – BFH, BStBl II 1993, S. 89, 93) als Substanzerhaltungsanspruch aktivieren muss.

Der Pächter hat entsprechend die Substanzerhaltungsverpflichtung zu passivieren.

Derlei Fälle finden sich regelmäßig bei Betriebsaufspaltungen wieder.

► Übungsfall:

Das Besitzunternehmen B verpachtet an das Vertriebsunternehmen V am 1.1.05 u. a. eine Maschine (BuWe bei B am 1.1.05 150.000 €) mit der Auflage, am Ende der Pachtzeit eine gleichwertige Maschine zurückgeben zu müssen. Die Wertigkeit (vertragliche Vereinbarung der Parteien) der Maschine (= das Verhältnis Zeitwert der vorhandenen, gebrauchten Maschine: Wiederbeschaffungskosten {WBK} einer neuen Maschine gleichen Typs) wird auf 80 % festgelegt. Die Restnutzungsdauer der Maschine beträgt bei Pachtbeginn noch 8 Jahre.

Die Wiederbeschaffungskosten für fabrikneue Maschinen gleichen Typs betragen am:

1.1.05	31.12.05	31.12.06	31.12.07
200.000	200.000	205.000	210.000

Der Teilwert der tatsächlich vorhandenen (gemieteten) Maschine beträgt:

160.000	135.000	107.000	80.000
---------	---------	---------	--------

► **Lösung StB:**

	1.1.05	31.12.05	31.12.06	31.12.07
WBK f. neue Masch.	200.000	200.000	205.000	210.000
Wertigkeit 80 %	160.000	160.000	164.000	168.000
vorhandene Werte	160.000	135.000	107.000	80.000
Unterschied zur Wertigkeit	-----	25.000	57.000	88.000
= Forderung des		B	B	B
= Rückstellung bei *)		V	V	V

Wenn der Teilwert der tatsächlich vorhandenen Maschine nicht angegeben ist, muss wie folgt vorgegangen werden:

WBK	200.000	200.000	205.000	210.000
Wertigkeit 80 %	160.000	160.000	164.000	168.000
vorhanden $\frac{8}{8}$, $\frac{7}{8}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{5}{8}$	160.000	140.000	123.000	105.000
Unterschied (Rückstellung)		20.000	41.000	63.000

Da bei dieser Methode unterstellt wird, dass der tatsächliche Wertverzehr der linearen AfA (auf der Basis der Wiederbeschaffungskosten) entspricht, können Sie auch eleganter lösen:

$\frac{1}{8}$, $\frac{2}{8}$, $\frac{3}{8}$ der WBK	0	20.000	41.000	63.000
---	---	--------	--------	--------

*) Im Sachverhalt wurde bewusst keine Laufzeit des Pachtvertrages angegeben, um die Abzinsungsproblematik zu vermeiden. Die Zahlen bleiben so transparenter, was für das Grundverständnis dieses Falles zweckdienlicher ist.

Falls im Sachverhalt eine Laufzeit von 6 Jahren (bis 31.12.10) angegeben ist, muss in der HB (§ 253 Abs. 2 S. 1 HGB) und auch in der StB (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 a S. 1 e) abgezinst werden!

Laufzeit des Vertrages in Jahren	5	4	3
Vervielfältiger Tabelle 2, Erlasse 1 § 6/19	0,765	0,807	0,852
Rückstellung in der StB abgezinst	15.300	33.087	53.676

► **Anmerkungen:**

a) bei einer eventuellen Ersatzbeschaffung durch V

aa) B hat die alte und die neue Maschine zu aktivieren und abzuschreiben.

bb) Ein eventueller Ertrag bzw. Aufwand beim Verkauf der alten Maschine ist von B zu versteuern.

cc) Umsatzsteuerlich hängt die Beurteilung von der tatsächlichen Gestaltung ab. Soweit der Mieter/Pächter nur im Namen des Vermieters/Verpächters auftreten kann, ist er nur Erfüllungsgehilfe des B. In diesem Fall hat B die USt für den Verkauf zu tragen, andererseits ist er zum Vorsteuerabzug aus dem Neukauf berechtigt.

Tritt der V im eigenen Namen nach außen auf, so sind USt und VoSt ihm zuzurechnen.

Im Falle der Betriebsaufspaltung dürften diese Probleme jedoch regelmäßig nicht auftreten, da die Finanzverwaltung hier grundsätzlich von einer umsatzsteuerlichen Organschaft ausgeht (A 2.8 Abs. 6b UStAE).

b) Der Wert, der am jeweiligen Bilanzstichtag vorhandenen WG'er, kann in theoretischen Aufgaben entweder direkt, indirekt oder überhaupt nicht angegeben sein.

Die indirekte Angabe wird i. d. R. in der Aussage bestehen, dass der Wertverzehr der linearen Abschreibung entspricht. Dabei ist dann zu beachten, dass diese Aussage nichts mit der in der Finanzbuchhaltung des B tatsächlich vorgenommenen AfA zu tun hat.

Genauso ist zu verfahren, wenn überhaupt keine Angaben zum Teilwert vorliegen (s. o.).



Auswirkungen auf den Gewinn

- a) bei B: Gewinn
 - + sind die Pachtzahlungen BE
 - + ist der Unterschied zwischen den Pachterneuerungsansprüchen am Anfang und am Ende eines jeden Wj BE (in 05 = 25.000 €, in 06 = 32.000 €, in 07 = 31.000 € – bezogen auf die erste Alternative der Lösung)
 - ist die jeweilige AfA = BA
- b) bei V: Gewinn
 - sind die Pachtzahlungen = BA
 - ist der Unterschied zwischen den Pachterneuerungsverpflichtungen am Anfang und am Ende eines jeden Wj = BA (Spiegelbild zu B siehe oben)

Hinweis: Vgl. Sie hierzu bitte auch Beck'sche Steuererlasse 1 § 4/17!

6. Ausgleichszahlungen an Handelsvertreter

Eine Rückstellung für die Verpflichtung zur Zahlung eines Ausgleichs an einen Handelsvertreter nach § 89b HGB ist vor Beendigung des Vertragsverhältnisses nicht zulässig.



HINWEIS

Pensionszusagen an Handelsvertreter führen grundsätzlich zu einer Rückstellung nach § 6a EStG. Diese ist jedoch insoweit unzulässig, als in die Zusage auch Ausgleichsansprüche nach § 89b HGB Eingang gefunden haben (wenn also vereinbart wurde, dass die Pensionszusage auch Ausgleichsansprüche abgelten soll → vgl. auch H 5.7 Abs. 5, Stichwort „Ausgleichsanspruch Handelsvertreter“ und R 6a Abs. 16 EStR).

► Übungsfall:

Der freie Handelsvertreter H beendet aus Altersgründen seine Tätigkeit bei der Firma Z am 31.3.11. Den lt. Vertrag zustehenden Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB wies die Firma Z in ihrer Bilanz zum 31.12.10 in einer Rückstellung i. H. v. 25.000 € aus, da die Kündigung durch Z zum 31.3.11 bereits am 30.12.10 eingegangen war.

► Lösung:

Eine Rückstellung für den Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB kann die Firma Z zum 31.12.10 noch nicht ausweisen, weil zu diesem Stichtag das Vertragsverhältnis noch nicht beendet war (H 5.7 Abs. 5, Stichwort „Ausgleichsanspruch Handelsvertreter“).

Der Gewinn des Jahres 10 ist um 25.000 € zu erhöhen.

7. Bedingt rückzahlbare Schulden

§ 5 Abs. 2a EStG schreibt – abweichend von den Regelungen der Handelsbilanzierung – vor, dass Verpflichtungen (also Rückstellungen und Verbindlichkeiten), die nur zu erfüllen sind, soweit künftig Einnahmen oder Gewinne anfallen, erst anzusetzen sind, wenn die Einnahmen oder Gewinne auch angefallen sind.

Diese ein wenig ungewöhnlich „klingende“ Vorschrift lässt sich sehr gut anhand eines BFH-Urteils (vom 10.7.2019, XI R 53/17) – ergangen für eine Verbindlichkeit – erklären: Ein Filmhersteller erhielt von einer Förderbank ein sog. Filmförderdarlehen. Dessen Besonderheit ist, dass die Darlehensrückzahlung nur aus den Auswertungserlösen des hergestellten Films zu erfolgen hat. Nach Ablauf von zehn Jahren sollte der noch nicht getilgte Darlehensrest erlassen werden.

Folgende Behandlung muss in der Steuerbilanz erfolgen:

- Die Darlehensauszahlung führt – mangels Passivierung, da die Rückzahlung von künftigen Erlösen abhängig ist und das Darlehen somit nicht bilanziert werden darf – zu einem Ertrag in der Steuerbilanz (Handelsbilanz: Verbindlichkeit in Höhe des Erfüllungsbetrags gemäß § 253 Abs. 1 S. 2 HGB).
- Da die Filmherstellung die darlehensweise Zuwendung trägt, nicht aber eine auf die Darlehenslaufzeit bezogene Zuwendung vorliegt, kommt im Zeitpunkt der Darlehensausreichung kein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Betracht. Für diesen fehlt der Laufzeitbezug.
- Die Darlehensrückzahlungen werden – mangels Passivposten Darlehen – gegen Aufwand gebucht und gleichen insoweit den Ertrag aus der Auszahlung aus (Handelsbilanz: Minderung des Darlehens i. H. der Rückzahlung).
- Ggf. ist der Aufwand in der Steuerbilanz schon bereits als Verbindlichkeit gegen den Aufwand zu buchen, nämlich dann, wenn die Rückzahlung zwar feststeht, aber erst später geleistet wird.

Hinzuweisen ist auch darauf, dass die Vorschrift des § 5 Abs. 2a EStG nicht nur „dem Grunde“, sondern auch „der Höhe“ nach anzuwenden ist. D. h. sobald die erste Tilgung geleistet ist, kann nicht der Darlehensrest passiviert werden, sondern es verbleibt bei der Nichtpassivierung. Andernfalls läge beim Darlehensrest ein erneuter Anwendungsfall von § 5 Abs. 2a EStG vor.

8. Wechselobligo



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rückstellung für Wechselobligo – v11695

Für Besitzwechsel, die sich am Bilanzstichtag im Betriebsvermögen befinden, kann grundsätzlich in demselben Umfang wie für die ihnen zugrunde liegenden Forderungen eine Wertberichtigung bzw. Teilwertabschreibung vorgenommen werden (vgl. BMF v. 29.4.1974, S 2137 – 12/4 – 27262, abgedruckt im Kurs BilSt/04/Forderungsbewertung). Das Verfahren entspricht dem bei der Forderungsbewertung.

Für das Risiko, aus weitergegebenen Kundenwechseln in Anspruch genommen zu werden, ist eine Rückstellung zu bilden.



HINWEIS

Bei der Bewertung der Rückstellung führt der Zahlungseingang zwischen dem Bilanzstichtag und dem Tag der Bilanzerstellung dazu, dass die Wertminderung nicht von Dauer ist, in der Steuerbilanz also insoweit keine Teilwertabschreibung in Betracht kommt.

► Übungsfall:

Unternehmer A hat am 31.12.07 einen Bestand an Besitzwechseln von 59.500 €. Es ist am Bilanzstichtag zu erwarten, dass ein Wechsel gegenüber Z i. H. v. 5.950 € am Verfalltag 1.2.08 nicht eingelöst wird und beim Rest nach den Erfahrungen der Vorjahre mit Ausfällen i. H. v. 10 % gerechnet werden muss. Außerdem hat A Kundenwechsel über 238.000 € an seine Lieferanten weitergegeben, die am Bilanzstichtag von den Kunden noch nicht eingelöst worden waren. Das Risiko, dass A im Wege des Rückgriffs in Anspruch genommen wird, beträgt erfahrungsgemäß durchschnittlich 5 %.

Bis zur Bilanzerstellung (31.5.08) wurde wider Erwarten der Wechsel Z doch eingelöst. Die übrigen Besitzwechsel 31.12.07 sind bis auf 4.760 € eingelöst worden. Die weitergegebenen Wechsel wurden bis zum 31.5.08 von den Kunden i. H. v. 232.050 € beglichen.



(Sämtlichen Wechseln liegen Warengeschäfte zugrunde, die Umsatzsteuer von 19 % ausgelöst hatten.)

► **Lösung:**

a) Besitzwechsel am 31.12.07			59.500
		netto	
insgesamt	59.500	50.000	
Einzelwertberichtigung Forderung Z	5.950	5.000	
davon 100 % das wären 5.000 €, höchstens jedoch bei Bilanzerstellung noch offen		–	– 0
Rest	53.550	45.000	
davon 10 % (PWB), rechnerisch 4.500 € höchstens bei Bilanzerstellung noch offen (4.760 = netto 4.000)			- 4.000
Ansatz der Besitzwechsel unter dem Bilanzposten Forderungen 31.12.07 bei A			55.500
b) Rückstellung für Wechselobligo			
238.000 = netto 200.000, davon 5 % =			10.000
höchstens am 31.5.08 noch offen			
238.000 - 232.050 = 5.950 abzüglich ^{19/119}			5.000
Die zulässige Rückstellung am 31.12.07 beträgt somit 5.000 € für Wechselobligo.			

9. Rückstellungen für Prozesskosten und Patentverletzungen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rückstellung für Prozesskosten vs. Patentverletzungen – v11696

a) Voraussetzungen für die Bildung einer **Rückstellung für Kosten von Aktiv- wie Passivprozessen:**

- Der Prozess muss betrieblich veranlasst sein.
- Der Prozess muss „am Bilanzstichtag“ anhängig sein (vgl. H 5.7 Abs. 5 „Prozesskosten“).
- Mit Verlusten/Aufwendungen aus dem Prozess muss gerechnet werden.

Höhe der Rückstellung:

Die Rückstellung darf nur nach dem Streitwert der Instanz berechnet werden, die am Bilanzstichtag durchlaufen wird. Eventuelle spätere Instanzen sind erst nach der Erledigung durch die Vorinstanzen zu berücksichtigen.



HINWEIS

Der bis zur Bilanzerstellung eingetretene Fortgang oder Ausgang des Prozesses ist für die Bemessung der Rückstellung unerheblich; maßgebend sind die Verhältnisse am Bilanzstichtag.

Prozesszinsen sind für ein laufendes Verfahren nur für den Zeitraum bis zum Bilanzstichtag rückstellungsfähig (vgl. H 5.7 Abs. 5 EStH „Zinszahlung“).

Für Verwaltungs- und Finanzgerichtsprozesse gilt Entsprechendes wie für die Kosten eines Zivilprozesses.

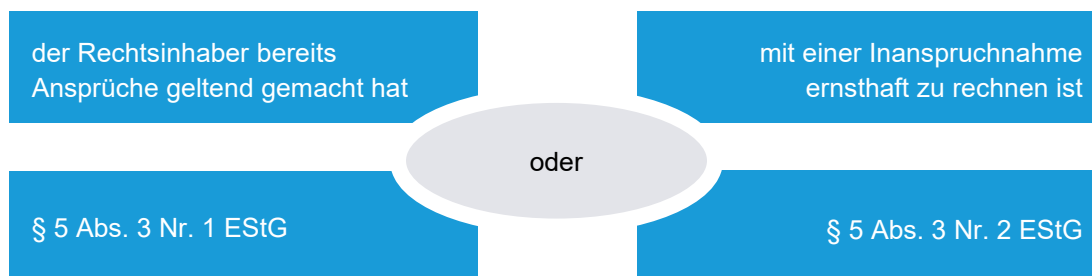
Zu Geldstrafen und ähnlichen Rechtsnachteilen: vgl. R 12.3 EStR und H 12.3 EStH „Kosten des Strafverfahrens.“

b) Rückstellung für Patentverletzungen

Fundstellen: § 249 Abs. 1 S. 1 HGB, § 5 Abs. 3 EStG und
R 5.7 Abs. 10 sowie H 5.7 Abs. 10 EStH „Patentverletzung“

Neben der Voraussetzung einer ungewissen Verbindlichkeit fordert § 5 Abs. 3 EStG für die Steuerbilanz zusätzlich, dass:

► ÜBERSICHT



Höhe der Rückstellung:

Die Höhe der Rückstellung ist für den jeweiligen Bilanzstichtag zu schätzen. Sie ist davon abhängig, ob der Patentinhaber den ihm entgangenen Gewinn, eine angemessene Lizenzgebühr oder den Verletzergewinn einfordert (BFH, BStBl II 1970, S. 802).



HINWEIS

Im Falle der Rückstellung nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 EStG ist diese spätestens im dritten auf ihre erstmalige Bildung folgenden Wirtschaftsjahr wieder aufzulösen (§ 5 Abs. 3 Nr. 2 S. 2 EStG, R 5.7 Abs. 10 EStR), wenn Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind.

► Übungsfall:

Die Firma M-GmbH baut LKW. Dabei verwendet sie eine selbstergestellte Getriebeschnecke aus Kunststoff, deren Herstellungsverfahren sich der Erfinder P hat patentieren lassen.

Beim Abschluss auf den 31.12.07 am 31.5.08 steht fest, dass P noch Ende 07 von der Patentverletzung Kenntnis erlangt hat. Die M-GmbH rechnet mit folgenden Risiken:

a) gegenüber dem Patentinhaber

- entweder mit nachträglichen Lizenzgebühren i. H. v. 100.000 €
- oder Entschädigung i. H. des sog. „Verletzergewinns“ mit 150.000 €
- oder Entschädigung i. H. des dem Patentinhaber entgangenen Gewinns von 125.000 €

b) Prozesskosten

1. Instanz	25.000 €
2. Instanz	30.000 €

Bei Bilanzerstellung am 31.5.08 war bereits klar erkennbar, dass ein Vergleich auf außergerichtlichem Weg nicht erzielt werden kann. Am 28.8.08 hat P tatsächlich gegen die M-GmbH Klage erhoben.



► **Lösung:**

Rückstellung wegen Patentverletzung zum 31.12.07:

Verletzergewinn

(wegen der kaufmännischen Vorsicht – § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB – ist der schlechtere Fall für die M-GmbH anzunehmen) 150.000 €

Da am Bilanzstichtag noch kein Prozess anhängig war, ist eine Rückstellung für Prozesskosten unzulässig.

Anmerkung zur Abzinsung:

Wäre ein voraussichtlicher Zahlungstermin, der mindestens 12 Monate nach dem 31.12.07 liegt, absehbar, müsste eine Abzinsung der Rückstellung in der StB vorgenommen werden! Eine Abzinsung in der HB wäre erforderlich, falls die Laufzeit mehr als ein Jahr betrüge (§ 253 Abs. 2 S. 1 HGB).

10. Rückstellung für Jahresabschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rückstellung für Jahresabschluss, Prüfungs- und Beratungskosten – v11697

Vgl. R 5.7 Abs. 4 EStR und H 5.7 Abs. 4 EStH „Rückstellungen für öffentlich-rechtliche Verpflichtungen sind u. a. zulässig für“ bzw. „nicht zulässig für“.

► **Übungsfall:**

Die Unternehmerin U (Kleinbetrieb im Sinne von § 3 BpO) beauftragte am 15.2.07 die Steuerberaterin Maria Keller mit der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.06 sowie der Erstellung der Steuererklärungen für das Kj 06. Die Jahresabschlüsse und die Steuererklärungen für die Vorjahre erstellte der bei U angestellte und zum 31.12.06 pensionierte Buchhalter Jürgen Kolb. Kolb hatte auch noch eine vorläufige Saldenbilanz für das Wj 06 angefertigt, aus der Keller nach Vornahme von Umbuchungen am 15.6.07 den Jahresabschluss zum 31.12.06 aufstellte. Am 20.6.07 übersandte Keller folgende Rechnung:

Jahresabschlusserstellung zum 31.12.06	5.000 €
Erstellung der Umsatzsteuererklärung 06	800 €
Erstellung der Gewerbesteuererklärung 06	500 €
Erstellung der Einkommensteuererklärung für 06	1.200 €
Kosten für Buchführungsarbeiten 07 für Monate Januar bis Mai	<u>1.500 €</u>
	9.000 €
+ 19 % Umsatzsteuer	<u>1.710 €</u>
zusammen	<u>10.710 €</u>

Außerdem wies Keller darauf hin, dass die Jahresabschlüsse und Bescheide der Veranlagungszeiträume einige Ungereimtheiten enthalten. Bei einer eventuellen Betriebsprüfung muss mit Steuernachzahlungen von ca. 24.000 € gerechnet werden. Sollte eine beratende Betreuung im Rahmen der Betriebsprüfung gewünscht werden, würde ein Honorar von 15.000 € zzgl. USt anfallen.

Welche der Beträge in o. g. Rechnung wird Keller (bei richtiger Behandlung) in die Rückstellungen zum 31.12.06 einbezogen haben?

► **Lösung:**

Zu den rückstellungsfähigen Kosten des Jahresabschlusses gehören nicht die laufenden Buchführungsarbeiten, soweit diese für Zeiträume nach dem Bilanzstichtag anfallen (vgl. H 5.7 (4) EStH „Rückstellung für ... Buchung laufender Geschäftsvorfälle“).

Die Kosten für die Abschlussarbeiten sind auch dann zurückzustellen, wenn der Einzelauftrag dafür erst nach dem Bilanzstichtag erteilt wurde, aber das abgelaufene Wj betrifft. Auch die Kosten für die Steuererklärungen sind wirtschaftlich bereits im abgelaufenen Kalenderjahr verursacht.

Nicht zurückgestellt werden können jedoch die Kosten, die die Personensteuern betreffen (hier ESt-Erklärung; die Gewerbesteuererklärung gehört nicht zu den in § 3 Abs. 4 AO aufgeführten „Nebenleistungen“, somit sind die Kosten hierfür als Betriebsausgabe abziehbar). Der Vorsteuerabzug aus der Rechnung des Steuerberaters steht U erst im Jahr 07 zu.

Für das Bp-Risiko ist keine Rückstellung zulässig (H 5.7 (4), Stichwort „Rückstellungen für öffentlich-rechtliche Verpflichtungen sind u. a. nicht zulässig für:“ und H 4.9, Stichwort „Rückstellungen für künftige Steuernachforderungen“).

Rückstellungen wegen zukünftiger Betriebsprüfungen (hier oben StB-Kosten – Betrag 15.000 €) sind grds. bei Großbetrieben i. S. v. § 3 BpO zu bilden (vgl. BFH-Urteil v. 6.6.2012, I R 99/10, BStBl II 2013, 196), weil diese i. d. R. lückenlos geprüft werden. U ist jedoch als Kleinbetrieb eingestuft, sodass die Rückstellungsbildung nicht in Frage kommt.

Zum 31.12.06 durften also in die Rückstellungen einbezogen werden:

Kosten der Bilanzerstellung 31.12.06	5.000 €
Kosten für Umsatzsteuererklärung	+ 800 €
Kosten der Gewerbesteuererklärung 06	+ 500 €
zusammen	6.300 €

11. Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen – v11698

Diese gehört zu den ungewissen Verbindlichkeiten und ist demzufolge zwingend in der Handels- und der Steuerbilanz nach § 249 Abs. 1 S. 1 HGB und § 5 Abs. 1 S. 1 EStG anzusetzen; lesen Sie bitte hierzu auch H 5.7 (4) EStH „Rückstellung für ... Verpflichtung zur Aufbewahrung ...“.

Die Bewertung erfolgt nach § 253 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 HGB mit dem abgezinsten Erfüllungsbetrag. Aufgrund der bisher maßgeblichen 10-jährigen Aufbewahrungspflicht, aber der für jeden einzeln aufzubewahrenden Jahrgang unterschiedlichen Restlaufzeit (die „9 Jahre liegenden“ noch ein Jahr, die „8 Jahre liegenden“ noch 2 Jahre usw.) ist bei genauer Berechnung jedes einzelne Jahr mit den zu erwartenden Kostensteigerungen auf- und mit dem laufzeitadäquaten Zinssatz abzuzinsen (sog. Jahresscheibenmethode - in einer Klausur erwartet dies niemand von Ihnen!).

Steuerlich war bisher aus Vereinfachungsgründen eine Bewertung mit dem 5,5-fachen (also der durchschnittlichen Laufzeit aller 10 aufzubewahrenden Jahrgänge) der jährlich entstehenden Kosten (AfA bzw. Mietanteil für das Archiv, Strom, Reinigung etc.) nach BFH v. 13.1.2011, BStBl 2011 II S. 496 und OFD Magdeburg, Verfügung v. 21.09.2006, S 2137 – 41 – St 211, NWB MAAAC-19509 möglich. Eine zusätzliche Abzinsung hierzu muss nicht erfolgen, da mit der Erfüllung der Verpflichtung bereits begonnen wurde → § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e) S. 2 EStG. Die Differenzierung zwischen der 10-jährigen und der 6-jährigen Aufbewahrungspflicht wurde lt. der zitierten Verfügung nicht vorgenommen.



Bei jährlichen Kosten für das Archiv von 3.000 € ergab sich ein Rückstellungsbetrag in der Steuerbilanz von 16.500 € ($3.000 \text{ €} \times 5,5$).



PRÜFUNGSTIPP

Gäbe Ihnen ein Aufgabensteller den handelsrechtlichen Ansatz für oben aufgeführte Kosten von 3.000 € nach § 253 HGB z. B. mit 15.000 € vor, ermittelte sich zwar der steuerliche Rückstellungsbetrag grds. dennoch mit den genannten 16.500 €. Allerdings greift die einleitende Formulierung in § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG (s. a. R 6.11 Abs. 3 EStR) ein und beschränkt die steuerliche Rückstellung auf den handelsrechtlichen Wert von 15.000 €!

Neu ist ab dem Jahr 2025, dass Buchungsbelege (zumeist Rechnungen) künftig nur noch acht, statt bisher zehn Jahre aufbewahrt werden müssen. Dazu gab es eine gesetzliche Änderung in § 257 Abs. 4 HGB, § 147 Abs. 3 AO und § 14b UStG. Die Folge ist, dass zum 31.12.2024 bei einem kalenderjahrgleichem Wirtschaftsjahr die Aufbewahrungsfrist von Buchungsbelegen kumuliert für gleich drei Wirtschaftsjahre endet. Sollte die Finanzverwaltung unverändert vereinfachend auf die Aufbewahrungsfrist der Buchungsbelege abstellen, müsste der **Faktor** von 5,5 auf **4,5 abgesenkt** werden (Mittelwert zwischen 1 Jahr Aufbewahrungsverpflichtung und 8 Jahren). Eine Äußerung der Finanzverwaltung ist bisher aber noch nicht erfolgt.

12. Rückstellungen für Umweltschutz und Umweltschäden

Schmidt nimmt hierzu in Rz 550 zu § 5 EStG und in Rz 250 ff. zu § 6 EStG Stellung.

Seiner Meinung nach ist zu unterscheiden in:

a) Anpassungspflichten

(= betriebliche Anlagen durch Vorsorgemaßnahmen gegen schädliche Umwelteinwirkungen dem Stand der Technik anpassen)

Eine Rückstellung dürfte regelmäßig nicht in Betracht kommen, da es an einer wirtschaftlichen Verursachung in der Vergangenheit fehlt.

b) Pflichten zur Beseitigung einer Schadstoffbelastung von Wirtschaftsgütern (Grund- und Boden-Altlasten) und zur Abwehr hieraus drohender Gefahren

Eine Rückstellung kann nur insoweit zulässig und geboten sein, als der Schaden

- vor dem Bilanzstichtag verursacht worden ist und
- die Pflicht zu der Maßnahme konkretisiert ist

(Gesetz, Verwaltungsakt, öffentlich-rechtlicher Vertrag).

Die Schadstoffbelastung kann den Wert der Wirtschaftsgüter mindern und deshalb zu einer Teilwertabschreibung bei den betroffenen Wirtschaftsgütern führen. Teilwertabschreibung auf das belastete Wirtschaftsgut und Rückstellung für ein und denselben Mangel müssen sich nach Meinung des BFH (beispielsweise: BFH vom 21.9.2005, BStBl 2006 II, 647) nicht zwingend ausschließen.

Die Aufwendungen zur Schadstoffbeseitigung und zur Gefahrenabwehr werden häufig Erhaltungsaufwand und im Ausnahmefall Herstellungsaufwand darstellen. Letzterer ist lediglich dann gegeben, wenn ein Vermögensgegenstand neu hergestellt, erweitert oder über seinen **ursprünglichen** Zustand hinausgehend wesentlich verbessert wird (vgl. § 255 Abs. 2 S. 1 HGB, gilt über § 5 Abs. 1 S. 1 1. Alt. EStG auch für die StB). Führen dagegen die Aufwendungen dazu, dass der **ursprüngliche** (mangelfreie) Zustand lediglich wieder hergestellt wird, ist Erhaltungsaufwand zu buchen. Die ggf. vorgenommene Teilwertabschreibung ist – aufgrund der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands – rückgängig zu machen, was insoweit einen Ertrag ergibt.



HINWEIS

Bitte lesen Sie dazu auch BMF vom 11.5.2010, abgedruckt in den Beck'schen Steuererlassen 1 § 6/27. Es befasst sich insbesondere mit der „hinreichenden Konkretisierung“ einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung.

► Übungsfall:

Der Steuerpflichtige B betreibt auf einem eigenen Grundstück in Neudingharding eine Kfz-Werkstatt. Dabei ist jahrelang Altöl in den Grund und Boden gesickert. Nach § 4 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) ist B als Verursacher einer schädlichen Bodenveränderung verpflichtet, den Boden so zu sanieren, dass dauerhaft keine Gefahren, erheblichen Nachteile oder erheblichen Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen. Zur Erfüllung dieser Verpflichtung kann die zuständige Behörde gemäß § 10 Abs. 1 S. 1 BBodSchG die notwendigen Maßnahmen anordnen. Das Zuwiderhandeln gegen eine entsprechende Anordnung kann nach § 26 BBodSchG mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 25.000 € belegt werden.

Die zuständige Behörde hat von der Verunreinigung bereits am 20. Dezember 01 erfahren. Eine entsprechende behördliche Anordnung, die bestimmte Sicherungsmaßnahmen innerhalb von 6 Monaten vorschreibt, wurde nach § 10 BBodSchG jedoch erst am 1. November 02 erlassen. Die Kosten einer entsprechenden Sanierung würden 20.000 € betragen. B begann hiermit am 1. März 03.

► Lösung:

Zum 31.12.01 darf keine Rückstellung für die Verpflichtung nach § 4 Abs. 3 BBodSchG gebildet werden, da die Verpflichtung inhaltlich nicht bestimmt genug und zudem auch nicht sanktionsbewährt ist. Erst die Anordnung am 1. November 02 schreibt ein inhaltlich bestimmtes Handeln innerhalb einer bestimmbaren Zeit vor, das auch sanktionsbewährt ist. Da zudem eine wirtschaftliche Verursachung für die Verpflichtung vor dem Bilanzstichtag vorliegt, ist zum 31. Dezember 02 eine Rückstellung in Höhe von 20.000 € zu bilden. Eine Abzinsung unterbleibt nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe e i. V. m. Nr. 3 S. 2 EStG, da die Verpflichtung in weniger als 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag zu erfüllen ist.

c) Pflichten zur Entsorgung (Abfallbeseitigung)

Mit Urf. v. 8.11.2000 – I R 6/96 hat der BFH entschieden, dass die Verpflichtung zur Entsorgung eigenen Abfalls nach dem AbfG nicht rückstellbaren eigenbetrieblichen Aufwand begründet.

d) Schadenersatzpflichten

vgl. Sie dazu H 5.7 Abs. 6 EStH „Schadenersatz“

13. Rückstellungen im Bereich der Kernkraftwirtschaft

a) Aufarbeitung von Brennelementen

Im Bereich der schadlosen Verwertung radioaktiver Rohstoffe bestehen öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, deren Erfüllung auch die Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern erforderlich machen kann. Insoweit stellt bereits § 5 Abs. 4b S. 1 EStG klar, dass Aufwendungen, die zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten führen, nicht durch Rückstellungen antizipiert werden dürfen.



HINWEIS

Darüber hinaus verbietet § 5 Abs. 4b S. 2 EStG generell die Rückstellung von Aufwendungen, die zur Gewinnung wiederverwertbarer Brennelemente führen und nicht nur radioaktive Abfälle darstellen (Ludwig Schmidt, § 5 Rz. 369 mwN).



b) Stilllegung von Kernkraftwerken

Für die Stilllegung von Kernkraftwerken regelt § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. d) S. 3 EStG den zeitlichen Verlauf der Ansammlungsrückstellungen. Dabei bezieht sich der Regelungsinhalt zum einen auf den Beginn der Rückstellungsbildung und stellt hierbei auf den Zeitpunkt der erstmaligen Nutzung des KKW ab. Zum anderen legt das Gesetz als Ende der Rückstellung den Zeitpunkt fest, in dem mit der Stilllegung begonnen werden muss. Steht dieser Zeitpunkt nicht fest, wird der Zeitraum für die Ansammlung mit 25 Jahren angenommen.

Die Abzinsung derartiger Rückstellungen ist entsprechend dem Zeitraum ihrer Bildung vorzunehmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e) S. 3 EStG).

V. ÜBUNGSFALL

Im Rahmen der Produktion fallen bei der Chemie-OHG hochgiftige Abfälle an. Diese werden in einem Sammelbecken aufgefangen und in regelmäßigen Zeitabständen entsorgt. Bei einer Leerung im Februar 18 wurde festgestellt, dass das Becken erhebliche Risse aufwies. Ein sofort beauftragter Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass die Schäden auf eine langanhaltende Frostperiode im Januar 18 zurückzuführen waren, und die giftigen Stoffe bereits das Erdreich verunreinigt hatten. Er schätzte die Kosten der Bereinigung des Erdreichs auf 30.000 €. Die OHG hatte umgehend die zuständigen Behörden und Nachbarn unterrichtet.

Am 23.5.18 erhielt die OHG einen Bescheid der Umweltbehörde, dass sie verpflichtet sei, das Erdreich bis 31.3.19 zu reinigen, andernfalls sei ein Bußgeld von 10.000 € zu entrichten. Des Weiteren darf das Sammelbecken bis zur Reparatur bzw. einem Neubau nicht benutzt werden. In der zweiten Hälfte des Monats Februar 19 wurden sämtliche Schäden im Erdreich mit einem Kostenaufwand von 37.500 € behoben. Das Sammelbecken war nach einer weiteren Inspektion nicht mehr zu „retten“ und wurde 19 für insgesamt 60.000 € komplett neu hergestellt. Der Restbuchwert des Beckens zum 31.12.18 betrug 2.900 €.

Die Buchhalterin hat im vorläufigen Abschluss zum 31.12.17 eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung am Sammelbecken für 20.000 € und für die Beseitigung der Schäden im Erdreich mit 30.000 € ausgewiesen und diese unter Berufung auf bessere Erkenntnis bei Durchführung der Abschlussarbeiten begründet. Zum 31.12.18 wurden der Rückstellung zur Reinigung des Erdreiches weitere 7.500 € zugeführt, der Rückstellung zur Instandhaltung 30.000 €.

AUFGABE

Wie sind die Rückstellungen zum 31.12.17 und 18 zu bewerten? Geben Sie dazu die Buchungs- bzw. Korrekturbuchungssätze zu den bisherigen bzw. Abschlüssen an!



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall BilSt 06 – v13038



LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL						Punkte	
						Soll	Ist
Abschluss 17							
Rückstellungen sind zum 31.12.17 nicht veranlasst. Das schädigende Ereignis war am 31.12.17 lt. Gutachter noch nicht eingetreten. Es handelt sich in diesem Fall nicht um einen Fall der Wertaufhellung, sondern um einen der Wertbergründung im nächsten Jahr. Auch die Bewertung des Sammelbeckens erfolgt 17 mit dem „Normalbuchwert“ nach § 253 bzw. § 6 EStG. Eine außerplanmäßige Abschreibung ist nicht veranlasst.						2	
Korrekturbuchungssatz Abschluss 17							
Rückstellungen	50.000	an	Aufwand Zuführung RSt	50.000		1	
Abschluss 18							
Die Verpflichtung zur Bereinigung des Erdreiches stellt eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung dar und somit eine ungewisse Verbindlichkeit, die zur Rückstellungsbildung sowohl in HB als auch in StB führt, § 249 Abs. 1 S. 1 HGB (auch R 5.7 Abs. 4 EStR → ein sanktionsbewährter Verwaltungsakt liegt vor).						1	
Die Bewertung der Rückstellung erfolgt nach § 253 Abs. 1 S. 2 HGB mit dem kaufmännisch vernünftigen Betrag (zu erwartende Kosten der Sachleistungsverpflichtung) = 37.500 €. Eine Abzinsung in der Handelsbilanz hat nicht zu erfolgen; die Laufzeit der Schuld beträgt weniger als ein Jahr, § 253 Abs. 2 HGB.						1	
Steuerlich greift bei der Bewertung § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG, dessen Buchstabe b) eine Begrenzung der Rückstellung vorschreibt, wenn im Sachverhalt Angaben zu den differenzierten Gemeinkosten gegeben wären. Die Rückstellung wird auch in der StB mit 37.500 € bewertet, da auch hier eine Abzinsung aufgrund der Laufzeit nicht vorzunehmen ist. Die per Saldo von der Buchhalterin gebuchten Beträge (siehe nächste Zeile), sind folglich korrekt.						1	
Aufwand Zuführung RSt	37.500	an	Rückstellungen	37.500		1	
Die Beseitigung des Schadens am Sammelbecken kann auch 18 nicht zurückgestellt werden, da keine Instandhaltung am alten Becken, sondern dessen Erneuerung zu einem gänzlich neuen Wirtschaftsgut und somit zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten führt. Für die StB ist dies in § 5 Abs. 4b EStG geregelt.						1	
<i>Handelsrechtlich kommt eine Rückstellung für die Herstellung des Sammelbeckens ebenfalls nicht in Betracht (vgl. z. B. Hoffmann/Lüdenbach, NWB Kommentar Bilanzierung, 15. Aufl., Herne 2024, § 249 Rz. 220). Die Argumentation, in der HB ist eine Passivierung nicht möglich, folglich nach § 5 Abs. 1 S. 1 1. Alt. EStG ebenso in der StB nicht und § 5 Abs. 4b EStG hat deshalb nur deklaratorischen Charakter, ist deshalb richtig.</i>							
Allerdings ist zum 31.12.18 der Restbuchwert des Sammelbeckens außerplanmäßig (zwingend in der HB → § 253 Abs. 3 S. 3 HGB und wahlweise in der StB → § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG) abzuschreiben, da mangels Nutzbarkeit der Wert auf 0 € gesunken ist. (Ein Streit, ob das WG im Wert gesunken oder mangels Nutzbarkeit aus dem Betriebsvermögen quasi ausgeschieden ist, ist hierbei entbehrlich.)						1	
außerpl. Abschreibung	2.900	an	Sammelbecken	2.900		1	
GESAMTPUNKTZAHL						10	